

Proc. n. 27993/2023

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE

così composto:

Dott.ssa Marta Ienzi	Presidente
Dott.ssa Francesca Cosentino	Giudice rel.
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
TRA

Parte_1

Avv. Rosalba Carmen Bitetti

E

Controparte_1

Avv. Anna Maria Palmigiano

Con l'intervento del P.M.

MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO

Nell'ambito del presente giudizio inerente la regolamentazione relativa alla figlia minore nata dalla relazione tra le parti, queste ultime raggiungevano un accordo, come di seguito indicato: “1. *La figlia minore* *Persona_1* *è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale; le decisioni di maggiore interesse per la minore – riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale – devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita*

quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza della minore presso ciascun genitore.

2.La minore rimarrà collocata presso la madre, al domicilio della medesima.

3.In difetto di diversi accordi, anche dovuti a sopravvenute e mutate esigenze lavorative di entrambi i genitori, la minore trascorrerà con il padre i seguenti giorni e periodi:

Entro il 20 di ogni mese, i genitori si comunicheranno i rispettivi turni lavorativi per il mese successivo.

La minore trascorrerà con il padre almeno 6 giorni al mese, inclusivi di un fine settimana, da stabilirsi entro il 20 di ogni mese per il mese successivo.

Nei giorni infrasettimanali che trascorrerà con il padre, questi provvederà a prelevare la minore all'uscita da scuola e a riaccomparla a scuola l'indomani, nonché ad accompagnarla e a prelevarla a e dalle attività extrascolastiche.

Nel fine settimana di spettanza paterna il padre preleverà la minore dalla dimora materna il sabato mattina alle ore 8,30 e la riaccomparà la domenica entro le ore 19.

Durante le festività natalizie i giorni di vacanza dalla scuola saranno distribuiti in periodi uguali che la minore trascorrerà con il padre o con la madre, da stabilirsi in base ai turni di volo, entro il 30 novembre di ogni anno.

La minore trascorrerà le festività pasquali con il padre o con la madre in base ai turni di volo, con la possibilità che la permanenza presso ognuno dei genitori possa distribuirsi in singoli giorni da concordare. Durante le vacanze estive la minore trascorrerà con il padre un periodo non inferiore ad una settimana da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno in base ai rispettivi turni di volo.

La minore trascorrerà la settimana delle vacanze invernali ad anni alterni con ciascuno dei genitori, da decidersi in base ai rispettivi turni di volo.

La minore trascorrerà il proprio compleanno con entrambi i genitori.

Il calendario sopra descritto potrà essere modificato in ragione delle esigenze lavorative dei genitori, ossia dei rispettivi turni di volo, nel qual caso i giorni di frequentazione non trascorsi con l'uno o l'altro dei genitori verranno recuperati in modo da rispettare il più possibile i tempi previsti dal calendario.

4.Il Sig. CP_1 corrisponderà alla Sig.ra Pt_1 , presso il di lei domicilio o a mezzo bonifico bancario ed entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma complessiva di 1.000,00 (mille/ /00) euro da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT FOI.

5. *Le spese straordinarie per la figlia minore, da individuarsi secondo l'elencazione contenuta nel Protocollo del Tribunale di Roma del 17.12.2014, di cui le parti dichiarano di conoscere il contenuto, saranno sostenute nella misura del 100% dal padre. Anche i costi per la mensa scolastica (per le quali non è richiesto il preventivo accordo), nella misura risultante dalle richieste dell'Istituto, in base alle effettive presenze della bambina, saranno a carico del padre.*

6. *Tutte le spese scolastiche, incluse tasse, materiale scolastico di cancelleria, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, pre-scuola e doposcuola saranno ripartite al 50% tra i genitori.*

7. *I costi per la baby-sitter saranno a carico del padre qualora questi non possa tenere con sé la figlia e la madre sia contemporaneamente assente per lavoro.*

8. *Le altre spese si intendono rientranti nell'assegno di mantenimento quali spese ordinarie.*

9. *Anche per l'individuazione delle spese straordinarie che richiedano il preventivo accordo e consenso dell'altro genitore le parti applicheranno i criteri indicati nel citato Protocollo del Tribunale di Roma, di cui dichiarano di conoscere il contenuto. Il genitore che intenda effettuare la spesa straordinaria da concordare dovrà darne all'altro preventiva comunicazione scritta, anche tramite posta elettronica o messaggi telefonici, con indicazione della causale e dell'importo. Ricevuta tale comunicazione, l'altro genitore potrà esprimere il motivato dissenso, sempre per iscritto, nel termine di 5 giorni. In caso di mancata comunicazione o di dissenso motivato, le dette spese resteranno interamente a carico del genitore che le ha sostenute per propria unilaterale decisione.*

10. *Le spese del presente procedimento verranno compensate tra le parti con espressa rinuncia dei sottoscritti difensori alla solidarietà prevista dall'art.13, comma 8, della vigente legge professionale.”.*

Rileva questo Collegio che dalla relazione dei Servizi Sociali del 7.2.2024, in atti, nulla emergeva quanto a condotte pregiudizievoli per la minore da parte dei genitori, né dalla documentazione depositata da parte del Tribunale per i Minorenni risultano elementi tali da ritenere che l'accordo raggiunto tra le parti non sia nell'interesse della minore.

Il procedimento davanti al T.M. veniva introdotto dal P.M. con ricorso del 21.9.2023, in atti, sulla base di un'elevata conflittualità genitoriale e di condotte della madre ostacolanti il diritto di vista paterno, procedimento, poi, definito con provvedimento di incompetenza funzionale reso all'udienza dell'11.6.2024, in atti.

Ritiene questo Collegio che le dedotte difficoltà delle parti nella gestione della minore siano, ad oggi, superate, visto l'accordo raggiunto e che qui può essere confermato.

Le spese di lite sono compensate come da accordo raggiunto anche su questo punto.

P.Q.M.

Il Collegio, visto l'accordo raggiunto tra le parti, provvede come indicato in parte motiva;
spese di lite compensate.

Si comunichi.

Roma 24.7.2024

Il Giudice Relatore

Dott.ssa Francesca Cosentino

Il Presidente

Dott.ssa Marta Ienzi